

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

I. Materia	Servicio de Instalación de Equipos de aires Acondicionados en dependencias de Inspección Comunal del Trabajo de Panguipulli y Dirección Regional del Trabajo Los Ríos.								
II. Objetivo/justificación de la adquisición	Protección a la vida y salud de los funcionarios(as) y usuarios que concurren a las dependencias de las oficinas de ICT. Panguipulli y DRT. Los Ríos y mantención de las instalaciones de la Dirección del Trabajo, región de Los Ríos.								
III. Características del Servicio (mínimo técnico)	Se requiere del servicio de desinstalación e instalación de equipos de aires acondicionados de acuerdo con el siguiente detalle: 1. ICT PANGUIPULLI: a). Se requiere el servicio de instalación de 3 equipos de aires acondicionados nuevos marca KLIMAGERA de 12.000 BTU, los equipos se deben instalar en oficina de Jefe de Inspección, en la oficina de Abogado y en sala de reuniones. b). Se requiere el Servicio de instalación 2 equipos de aires acondicionados marca Khone de 9.000 BTU, en oficina de Fiscalizador 1 y Fiscalizador 2; los cuales serán desinstalados de la Inspección del Trabajo de Valdivia y posteriormente instalados en dependencias de la Inspección del Trabajo de Panguipulli. <u>Importante: los equipos de aires acondicionados que serán desinstalados de la IPT. Valdivia se encuentran actualmente instalados en la Sala de Fiscalización de dicha oficina, número de inventario 81.685 y 81.689.</u> 2. DRT. LOS RÍOS: a). Se requiere la instalación de 1 equipo de aire acondicionado marca Khone de 12.000 BTU, el cual debe ser instalado en la sala de reuniones de la Dirección Regional del Trabajo Los Ríos. <u>Importante: el equipo de aire acondicionado que serán desinstalado de la IPT. Valdivia se encuentran actualmente instalados en la Sala de Reuniones de dicha oficina, número de inventario 81.698.</u> *En el caso de la Instalación del equipo de aire acondicionado de la DRT. Los Ríos, el oferente deberá considerar todos los suministros que necesite ya que la caja exterior del equipo hay que instalarla en el techo del edificio. Lugar de prestación de los Servicios: <table><tr><th>Dependencia</th><th>Dirección</th><th>Contacto/Jefe de oficina</th><th>Horario de prestación de los servicios</th></tr><tr><td>ICT.PANGUIPULLI</td><td>Calle Freire N° 20, Panguipulli.</td><td>Richard Martinez</td><td>De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.</td></tr></table>	Dependencia	Dirección	Contacto/Jefe de oficina	Horario de prestación de los servicios	ICT.PANGUIPULLI	Calle Freire N° 20, Panguipulli.	Richard Martinez	De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.
Dependencia	Dirección	Contacto/Jefe de oficina	Horario de prestación de los servicios						
ICT.PANGUIPULLI	Calle Freire N° 20, Panguipulli.	Richard Martinez	De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.						

	<table><tr><td>DRT.LOS RÍOS</td><td>Calle Yungay 550, piso 3 Valdivia</td><td>César Paredes</td><td>De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.</td></tr></table>	DRT.LOS RÍOS	Calle Yungay 550, piso 3 Valdivia	César Paredes	De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.				
DRT.LOS RÍOS	Calle Yungay 550, piso 3 Valdivia	César Paredes	De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.						
IV. Requisitos de Admisibilidad (mínimo técnico)	El oferente deberá adjuntar cotización detallada de los servicios, donde acredite el cumplimiento de la totalidad de los mínimos técnicos requeridos, adjuntando la siguiente documentación e información: 1. Oferta técnica detallada 2. Oferta Económica 3. Garantía de Los Productos 4. Plazo de Ejecución En caso de no detallar su oferta, no considerar la totalidad de los Servicios, o de no informar lo dispuesto en párrafos precedentes, la oferta no será considerada en proceso de selección. *Plazo de ejecución de los Servicios hasta 5 días hábiles una vez aceptada la orden de compra. *Garantía de los trabajos 12 meses. *El Oferente deberá adjuntar en su Oferta "Certificación de Autorización para Instalación de Equipos de Aires Acondicionados o Certificado Técnico de autorización para la instalación de los equipos.								
V. Compra Sustentable El producto/ servicio se encuentra en la nómina de rubros (Si / No)	El Servicio no se encuentra en la nómina de rubros de Compra Sustentable.								
VI.Contraparte técnica	La contraparte técnica es la Coordinadora de Gestión Global de Soporte Los Ríos, Srta. Anita Tureo Delgado.								
VII. Lugar y horario de entrega	Lugar de prestación de los Servicios: <table><tr><th>Dependencia</th><th>Dirección</th><th>Contacto/Jefe de oficina</th><th>Horario de prestación de los servicios</th></tr><tr><td>ICT.PANGUIPULLI</td><td>Calle Freire N° 20, Panguipulli.</td><td>Richard Martinez</td><td>De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.</td></tr></table>	Dependencia	Dirección	Contacto/Jefe de oficina	Horario de prestación de los servicios	ICT.PANGUIPULLI	Calle Freire N° 20, Panguipulli.	Richard Martinez	De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.
Dependencia	Dirección	Contacto/Jefe de oficina	Horario de prestación de los servicios						
ICT.PANGUIPULLI	Calle Freire N° 20, Panguipulli.	Richard Martinez	De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.						

	<table><tr><td>DRT.LOS RÍOS</td><td>Calle Yungay ° 550, piso 3 Valdivia</td><td>César Paredes</td><td>De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.</td></tr></table>	DRT.LOS RÍOS	Calle Yungay ° 550, piso 3 Valdivia	César Paredes	De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.
DRT.LOS RÍOS	Calle Yungay ° 550, piso 3 Valdivia	César Paredes	De lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas. Viernes de 15:00 a 17:00 horas.		
	*Plazo de ejecución de los Servicios hasta 5 días hábiles una vez aceptada la orden de compra. *Garantía de los trabajos 12 meses.				
VIII. Presupuesto	El presupuesto referencial es de \$930.000-. IVA incluido				
IX. Búsqueda Economía Circular	En conformidad con el artículo 28 del Decreto Supremo N°661, de 2024, que regula la consulta a la plataforma de economía circular, se señala que este servicio, por su naturaleza, no puede ser reutilizado ni compartido, toda vez que su diseño, uso o función específica impide su transferencia a otros organismos del Estado, por lo tanto, corresponde eximirse de dicha consulta y proceder conforme a la normativa vigente.”				
X. Selección de la Oferta	La selección y adjudicación de la oferta se realizará considerando dos etapas: a) En primer lugar, se verificará que las ofertas recibidas cumplan íntegramente con los requisitos señalados en el numeral III y IV del presente documento. Aquellas propuestas que no cumplan con estos requisitos serán excluidas del proceso de evaluación, siendo declaradas inadmisibles. b) Posteriormente, entre las ofertas admisibles (es decir, aquellas que hayan cumplido con los requisitos anteriormente señalados), se seleccionará la propuesta que presente el menor precio.				
XI. Criterios de desempate	En caso de producirse un empate en el precio entre dos o más ofertas admisibles, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en el orden que se indica: a) Ante la igualdad entre dos o más propuestas, se escogerá aquella propuesta acredite que cuenta con el requisito de sustentabilidad. b) En caso de mantenerse el empate, la adjudicación se resolverá a favor del proveedor que haya ingresado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl , de acuerdo con el orden de ingreso consignado en el archivo Excel de Cotizaciones descargado desde dicho portal.				
XII. Formalización	El vínculo contractual entre la entidad compradora y el proveedor se entenderá perfeccionado a través de la emisión y aceptación de la respectiva orden de compra, a través del Sistema de Información. El oferente Seleccionado, tendrá un plazo de 2 días hábiles para la aceptación de la Orden de Compra en caso de no aceptar, se entenderá rechazada dentro de las 24 horas siguientes. La Institución podrá seleccionar la oferta del siguiente oferente que cumpla con los mínimos técnicos establecidos en las Especificaciones Técnicas.				

XIII. Multas	Los siguientes incumplimientos por parte de la empresa, sin que exista fuerza mayor calificada por la Dirección, facultará a ésta para la aplicación de las siguientes multas, las cuales no pueden exceder el 20% del valor total de la orden de compra en su conjunto, considerando el valor de la UF a la fecha del cobro de las multas. <table><tr><th>INCUMPLIMIENTO</th><th>MONTO MULTA</th></tr><tr><td>Incumplimiento en el pazo de entrega del Servicio, plazo de ejecución de los servicios.</td><td>5% del valor total de la orden de compra por cada evento.</td></tr><tr><td>Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega de los productos y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica.</td><td>5% del valor total de la orden de compra por cada evento.</td></tr></table> Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa por parte de esta Dirección, se notificará por escrito esta decisión a la empresa indicando la causa y la multa a que da origen el incumplimiento. La empresa podrá reclamar de su aplicación a la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días hábiles contados desde su notificación. La Dirección resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por la empresa o bien, la rechazará confirmando la multa respectiva, en cualquier caso, esto se hará a través de resolución fundada dictada por el Director del Servicio, notificada a la empresa y publicada en el Sistema de Información. En contra dicha resolución, procederán los recursos dispuestos en la ley N° 19.880. El monto de la multa será descontado del pago una vez transcurrido el plazo de impugnación de la resolución fundada que ordena la aplicación de las multas.	INCUMPLIMIENTO	MONTO MULTA	Incumplimiento en el pazo de entrega del Servicio, plazo de ejecución de los servicios.	5% del valor total de la orden de compra por cada evento.	Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega de los productos y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica.	5% del valor total de la orden de compra por cada evento.
INCUMPLIMIENTO	MONTO MULTA						
Incumplimiento en el pazo de entrega del Servicio, plazo de ejecución de los servicios.	5% del valor total de la orden de compra por cada evento.						
Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega de los productos y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica.	5% del valor total de la orden de compra por cada evento.						
XIV. Forma de pago	Se realizará un solo pago, contra la entrega y recepción conforme de los servicios requeridos, de lo que informará la contraparte técnica de la Dirección del Trabajo, correspondiente a la Coordinadora de Gestión Global de Soporte Región de Los Ríos o quien le subrogue, mediante la emisión de informe o certificado que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos técnicos y oportunidad en la entrega al proveedor mediante correo electrónico, acción que lo habilita para emitir la factura correspondiente. La factura debe cumplir con los siguientes requisitos: - Orden de Compra en estado "Aceptada" - Señalar número de orden de compra en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. - Glosa descriptiva del pago correspondiente. - Forma de pago Crédito. - Enviar en un plazo de 72 horas el documento XML de la factura respectiva al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com. La ausencia de esta información en la factura configurará motivo de rechazo del documento. La Dirección del Trabajo podrá objetar o reclamar respecto al contenido de la factura, mediante los procedimientos señalados en el artículo 3° de la Ley N° 19.983, dentro de los 8 días corridos siguientes de la recepción del Documento Tributario, entendiéndose que después de ese plazo la factura se tendrá por irrevocablemente						

	aceptada (Es responsabilidad del proveedor validar el estado de aceptación o reclamo de sus documentos). Los pagos se realizarán por parte de la Tesorería General de la República o por la Dirección del Trabajo, de corresponder, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la factura sea recepcionada conforme por parte de la Dirección del Trabajo, y se cumplan los requisitos expuestos con anterioridad en la presente cláusula.
XV. Pacto de Integridad	El proveedor declara que, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a los presentes Términos de Referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1. El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta. 2. El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 3. El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso. 5. El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y sus documentos integrantes. 6. El proveedor se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7. El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada, es una propuesta seria, con información fidedigna y, en términos técnicos y económicos, ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8. El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y, cabalmente cumplidas, por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes